www.LeisMunicipais.com.br

LEI Nº 164/2002

"DISCIPLINA O TURISMO PRATICADO POR ÔNIBUS, PERUAS, VANS E MICRO-ÔNIBUS DE FRETAMENTO E EQUIPARADOS, NO MUNICÍPIO DE ILHABELA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

MANOEL MARCOS DE JESUS FERREIRA, Prefeito Municipal da Estância Balneária de Ilhabela, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - O turismo de massa do tipo excursão, convescotes e congêneres, praticado por intermédio de veículos de fretamento como ônibus, vans, peruas, micro-ônibus e equiparados, somente será permitido no Município da Estância Balneária de Ilhabela à pessoas jurídicas, empresas ou entidades registradas na Agência Reguladora de Serviços Públicos e/ou Agência Nacional de Transporte Terrestre e seus regulamentos, e os demais da legislação pertinente, além do contido na presente Lei.

Art. 2º - É permitido o uso do pátio de estacionamento do bairro da Barra Velha, delimitado por placas e orientados pela fiscalização municipal, aos veículos de fretamento a que se refere o artigo anterior, provindos de outros municípios, mediante pagamento do preço público.

§ 1º - O limite máximo de aceitação dos veículos de fretamento a que se refere o artigo anterior, é fixado em 09 (nove) veículos/dia.

§ 2º - O preço público pelo uso do pátio de estacionamento a que se refere o "caput", é de R$ 600,00 (seiscentos reais) para ônibus, R$ 400,00 (quatrocentos reais) para micro-ônibus e R$ 300,00 (trezentos reais) para vans e peruas por dia de estacionamento, cujo pagamento deverá ser efetuado nos Bancos autorizados.

§ 3º - O valor acima citado será corrigido trimestralmente pelo IGP-M, ou outro índice oficial que venha a substituí-lo.

Art. 3º - A permissão para uso do pátio do estacionamento a que se refere o artigo anterior, deverá ser solicitada pelo interessado com antecedência de pelo menos 72 (setenta e duas) hora anteriores à chegada do veículo em território municipal.

Parágrafo Único - Na solicitação da permissão de uso do estacionamento, deverá o interessado especificar:

a) o nome da empresa ou entidade solicitante, com nome, endereço e qualificação do respectivo responsável;

b) o número de registro do veículo, na Agência Reguladora dos Registros Públicos ou Agência Nacional

de Transportes Terrestres;

c) os dados de identificação do veículo a ingressar no município, respectiva localidade de origem, e dados do motorista;

d) o número de pessoas a serem transportadas; e o

e) nome da agência bancária, com o respectivo comprovante do depósito feito.

Art. 4º - A autorização para ingresso dos veículos de fretamento a que se refere esta Lei, far-se-á mediante troca de xerox do comprovante do depósito bancário, e/ou pela senha confeccionada pela Secretaria de Turismo do Município, contendo a indicação devida, quanto ao local para estacionamento do veículo.

Parágrafo Único - A Secretaria Municipal de Turismo, poderá autorizar o estacionamento dos veículos de fretamento em outro local, quando solicitado, nos casos em que comprovadamente houver necessidade.

Art. 5º - A permanência dos veículos de fretamento nas áreas delimitadas, sem o pagamento da taxa devida, constitui infração punível com a multa correspondente, sem prejuízo da remoção do veículo para o depósito municipal.

§ 1º - Os veículos de fretamento que forem encontrados estacionados fora das áreas permitidas, serão passíveis da multa no valor de 10 (dez) vezes o valor do preço público mencionado no artigo 2º, § 2º, sem prejuízo da remoção do veículo para o depósito público municipal.

§ 2º - Os veículos que forem recolhidos ao depósito público municipal, somente serão liberados mediante prova do pagamento efetuado em Banco autorizado, das multas e respectivas despesas de remoção e estadia.

Art. 6º - A Secretaria Municipal do Turismo emitirá autorização imediata de estacionamento em local requerido, sem ônus de taxas, e além do limite máximo veículos de fretamento admitidos por dia no artigo 2º, § 1º, quando:

I - A atividade ou finalidade da vinda dos passageiros for do interesse comunitário do Município;

II - Hotéis ou restaurantes que tenham estacionamento próprio requeiram, emergencialmente, autorização neste sentido;

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e especialmente a Lei Municipal nº 311/89, de 24 de maio de 1989.

Ilhabela, 30 de dezembro de 2002.

MANOEL MARCOS DE JESUS FERREIRA
Prefeito Municipal

Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 15/10/2008